La justice : organisation et grands principes

Corrigé, version enseignant · Lycée · 1 h de cours, 1 h de TD

Éléments de réponse. Pour les questions à réponse libre, on valorise l'exactitude des faits et la reformulation fidèle, jamais l'opinion personnelle.

1. Dans quel ordre juridictionnel se règle chaque litige : A. un voisin conteste une clôture ; B. un habitant conteste un refus de permis de construire de la mairie ; C. un vol.
Réponse : A : judiciaire (civil). B : administratif. C : judiciaire (pénal).

2. Donne la juridiction suprême de chaque ordre.
Réponse : Judiciaire : Cour de cassation. Administratif : Conseil d'État.

3. Explique la présomption d'innocence et cite l'article de la Déclaration de 1789 qui la fonde.
Réponse : Toute personne est considérée comme innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Article 9.

4. Qu'affirme l'article 8 de la Déclaration de 1789 sur les peines ?
Réponse : Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée avant le délit : légalité des délits et des peines, et pas de rétroactivité.

5. Pourquoi la possibilité de faire appel est-elle une garantie pour les justiciables ?
Réponse : Une deuxième juridiction réexamine l'affaire, ce qui limite le risque d'erreur.

6. Qui garantit l'indépendance de la justice, et avec quel organe ?
Réponse : Le Président de la République, assisté du Conseil supérieur de la magistrature.

7. Rédige un paragraphe : « En quoi l'indépendance des juges protège-t-elle les citoyens ? »
Réponse : Éléments attendus : impartialité, jugement fondé sur la loi et non sur des pressions, égalité devant la loi, confiance dans les institutions. On attend des arguments et des références, pas de commentaire sur une affaire réelle.